

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5093890-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE NOVA FRIBURGO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 12ª VF DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E RESPECTIVOS ENCARGOS DELE DECORRENTES COM BASE EM ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA HIPÓTESE FÁTICA QUE TERIA DADO ENSEJO AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DÉBITOS IMPUGNADOS QUE POSSUEM NATUREZA TRIBUTÁRIA, UMA VEZ QUE CONSISTEM EM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - A ALEGADA FRAUDE DA RELAÇÃO EMPREGO FAZ PARTE DA CAUSA DE PEDIR, NÃO SENDO O PEDIDO PRINCIPAL - PEDIDO DECORRENTE DA ANULAÇÃO RELATIVO À INDENIZAÇÃO MORAL QUE É CONEXO AO PRINCIPAL - COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL COM JUIZADO ESPECIAL TRIBUTÁRIO - MATÉRIA ESSENCIALMENTE TRIBUTÁRIA - TODA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É ORIGINÁRIA DE UMA RELAÇÃO SUBJACENTE, SEJA ELA CIVIL, TRABALHISTA OU EMPRESARIAL, O QUE NÃO INFIRMA A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, DADO A PRETENSÃO DIRIGIR-SE À ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÓPRIA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 15 DA RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2024/00055, DE 4 DE JULHO DE 2024 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO E DECLARO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO (Juízo Federal da 12ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro), à luz do art. 15 da Resolução Nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5093890-93.2024.4.02.5101

510014871562 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5093890-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE NOVA FRIBURGO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 12ª VF DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Atendido o requisito do artigo 4º, inciso VII do Regimento interno das TRRJs (Resolução 2019/3 do TRF2), que dispõe sobre a competência das turmas recursais para julgar conflitos de competência entre juizados, conheço do conflito e passo a seu julgamento.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por juizado cível ao qual foi redistribuída a presente ação, por determinação de Vara de Execução Fiscal com Juizado Especial Tributário, ao fundamento de que o objeto da ação (anulação de débito tributário cumulado com pedido de danos morais) escaparia a sua competência.

Originariamente, trata-se de ação proposta no âmbito do Juizado Especial Federal, na qual a parte autora busca a **declaração de inexistência do débito relacionado ao Processo Administrativo** nº 14966 020791/2023-95, que deu origem aos protestos nº 436382 e nº 436383, com valores de R\$ 3.994,98 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e R\$ 4.132,09 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e nove centavos), respectivamente.

Pela decisão do evento 3, a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo declarou a sua incompetência para julgamento deste feito, bem como determinou a remessa destes autos a redistribuição a uma das Varas de Execução Fiscal com Juizado Especial Federal Tributário da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro.

No evento 19, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo referido Juízo, uma vez que não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

A parte ré foi citada, tendo alegado preliminarmente a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente ação, ao argumento de que somente a Justiça Trabalhista pode analisar relação de emprego nos termos da EC 45, que alterou o art 114 CF 88 (evento 25, CONT1).

Réplica juntada ao evento 38, por meio do qual a parte autora aduz a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar este feito, uma vez que não existiria relação de trabalho a ser discutida. Afirma que neste feito é requerida a declaração de inexistência de débito, o cancelamento dos protestos e indenização por danos morais.

Na decisão do evento 40, o Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro afastou a preliminar suscitada pela parte ré de incompetência da Justiça Federal para julgamento deste feito. Foi declarada ainda a incompetência dos Juizados Federais Tributários pra julgamento da matéria.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual redistribuiu este feito para a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, com base na decisão do evento 45.

Na decisão do evento 52, DESPADEC1, a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo declarou novamente sua incompetência para a causa e suscitou o presente conflito negativo de competência.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O processo originário foi distribuído em 01/08/2024.

Antes de tudo, importante se reportar à competência dos órgãos jurisdicionais em conflito, à luz da RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2024/00055, DE 4 DE JULHO DE 2024, que consolida a competência territorial e material dos órgãos jurisdicionais vinculados ao TRF2. Especificamente para as Varas Federais de Nova Friburgo e para as Varas de Execução Fiscal com Juizado Especial Tributário, a competência ficou assim definida:

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

(...)

II - execução fiscal e juizado especial tributário, que abrange o processamento e julgamento:

a) das execuções fiscais e ações correlatas, incluídas tanto as incidentais quanto as conexas e continentes, além das medidas de antecipação de garantia e outras medidas cautelares, observado o disposto no § 1º;

b) dos processos tributários que tramitem no rito do juizado especial;

(...)

IV - cível, que abrange o processamento e julgamento dos processos sobre matéria cível residual, do juízo comum e do juizado especial, excluído o juizado especial tributário;

V - mista, que abrange as competências cível e previdenciária previstas nos incisos III e IV.

(...)

Art. 15. A jurisdição das Varas de Execução Fiscal com Juizado Especial Federal Tributário da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (1ª a 12ª) abrange a extensão territorial da sede e das Subseções de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, São Pedro da Aldeia, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

(...)

Art. 26. As Varas Federais do interior, integrantes do grupo com competência mista, definida no art. 8º, V, são as seguintes:

(...)

VIII - 1ª e 2ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Nova Friburgo;

Art. 32. A competência em razão da matéria das varas federais da Região Serrana está assim distribuída:

I - Subseção Judiciária de Nova Friburgo: As 1ª e 2ª Varas Federais de Nova Friburgo detêm competência mista;

(...)

Portanto, o juízo suscitante, 1ª Vara Federal de Nova Friburgo tem competência mista, que abarca a competência previdenciária e a cível, **que abrange o processamento e julgamento dos processos sobre matéria cível residual, do juízo comum e do juizado especial, excluído o juizado especial tributário.**

Do outro lado, o juízo suscitado, 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, detém competência de execução fiscal e juizado especial tributário, que abrange o processamento e julgamento, além das execuções fiscais e ações correlatas, os processos tributários que tramitem no rito do juizado especial.

Na origem, trata-se de ação anulatória de débito tributário e dos consectários legais daí correlatos. O autor insurge-se, especificamente, contra **lançamentos tributários realizados pela Receita Federal** relativos a tributos da espécie contribuições previdenciárias não pagas relativas a empregado(s) doméstico(s) vinculados ao seu CPF. **Este é o pedido principal; a responsabilidade civil que pretende depende da procedência deste pedido de cancelamento de lançamento tributário.**

Como causa de pedir, o autor sustenta que, a partir de um falso registro trabalhista, em que ele consta como empregador de pessoa desconhecida, o autor passou à condição de devedor junto ao fisco federal de valores que foram levados a protesto.

Num primeiro momento, a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, determinou a redistribuição do feito para uma das Varas de Execução Fiscal com Juizado Especial Tributário, pois, considerando o objeto e a matérias dos autos, quais sejam, declaração de inexistência de indébito tributário referente à contribuição previdenciária, assim como o fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, concluiu que o feito deveria tramitar sob o rito dos Juizados Especiais Tributários, embora indevidamente cadastrado no sistema processual e-Proc como sendo Procedimento do Juizado Especial Cível (evento 3, DESPADEC1).

Posteriormente, com a redistribuição à 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, o feito seguiu com citação e apresentação de contestação pela Fazenda Nacional. Entretanto, ato seguinte (evento 40, DESPADEC1), o juízo entendeu que a questão trataria de matéria de natureza cível por envolver reparação de dano material e moral em razão de fraude, sendo que o Juizado Especial Tributário não possui competência para processar e julgar tal matéria, a qual não versa sobre incidência de tributo. Nesses termos, determinou a redistribuição em favor do Juízo Cível dos Juizados Especiais Federais da Capital do Rio de Janeiro, retornando os autos para a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo. Este, por seu turno, suscitou o presente conflito (evento 52, DESPADEC1 e evento 56, DESPADEC1), remetendo-se à decisão do evento 3, DESPADEC1.

No caso, **assiste razão ao juízo suscitante, 1ª Vara Federal de Nova Friburgo**, pois, conforme exposto pela parte autora na petição inicial, a promovente busca a **declaração de inexistência de débito** tributário e, consequentemente, o cancelamento dos protestos realizados. Os referidos débitos possuem natureza tributária, uma vez que consistem em contribuições previdenciárias (evento 1, PA 9). **A alegada fraude da relação emprego faz parte da causa de pedir, não sendo o pedido principal. E a responsabilidade civil que se pretende imputar à União é secundária e depende do provimento do pedido principal que, repita-se, é tributário por envolver lançamento fiscal.**

Toda relação tributária origina-se, em regra, de uma prévia relação civil. Assim, a transmissão da posse de um automóvel transmite para o novo proprietário a obrigação de pagar o IPTU, bem como a contratação de um empregado gera o dever de recolhimento da respectiva contribuição previdenciária e demais encargos legais. A relação que origina o tributo é civil. Todavia, não é a relação jurídica de origem que define a competência como sendo tributária ou cível residual, mas sim o objeto principal da lide, que, no caso, é a impugnação de débito tributário.

Enfim, o objeto principal é de natureza tributária, pois a pretensão do autor é a desconstituição de obrigação tributária prevista em lei, mas cuja hipótese de incidência do tributo em questão o autor alega não ter realizado. Trata-se evidentemente de discussão tributária pois relativa aos elementos de constituição da própria relação tributária (o liame que estabelece o vínculo entre o estado, sujeito ativo, como sujeito competente para cobrar tributos e o sujeito passivo, a pessoa física ou jurídica que deverá pagar o tributo).

Na prática forense dos Juizados Especiais Tributários é recorrente e comum a discussão e o próprio reconhecimento ou afastamento de relações cíveis para aferição da própria obrigação tributária. Assim, por exemplo, admite-se a comprovação da relação de dependência familiar para fins de dedução na declaração de ajuste anual do imposto de renda sem que se entenda que a competência é cível pelo só fato de tal reconhecimento na seara tributária depender de relação cível de dependência a ser declarada no juízo cível estadual.

Neste contexto, a reparação moral por alegados danos decorrentes de conduta da Administração Tributária relativa a relação jurídico tributária também insere-se na competência ordinária dos Juizados Especiais Tributários. Trata-se de pretensão decorrente da principal, conexa a ela. O pedido de reparação de dano material e moral em razão de fraude por ser conexo e decorrente da obrigação tributária impugnada, sendo esta o objeto principal da demanda, está abarcado pela competência de Juizado Especial Tributário.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO PRESENTE CONFLITO E DECLARO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO (Juízo Federal da 12ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro), à luz do art. 15 da Resolução Nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024.** Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.